

**Nr. 118 Projekt eines Notdienstgesetzes mit Stellungnahme des Reichskriegsministeriums.
10./29. Juli 1937**

MA, RW 19/482, unfol. Umdruck/Durchschlag von Ausfertigung

Beginn:
Beginn:

a.: Vorlage des Wehrmachtamts an die Abteilungen des Reichskriegsministeriums. 10. Juli 1937

Geheim!

Betr.: Notdienstgesetz.

In der Anlage wird der vom Reichs- und Preuß. Ministerium des Innern nach den Abänderungsvorschlägen des Reichskriegsministeriums umgearbeitete Entwurf des Notdienstgesetzes zur nochmaligen Mitprüfung übersandt¹.

Abteilung Landesverteidigung stimmt diesem Entwurf zu.

Da der Gesetzentwurf schon einmal zur Mitprüfung Vorgelegen hat und die Herausgabe vordringlich ist, wird gebeten, bis zum 26. VII. 1937 Stellung zu nehmen. Geht bis dahin keine Äußerung ein, wird Einverständnis angenommen.

Zu den §§ 3 und 4 wird bemerkt:

– 1.

Es wird für richtig gehalten, daß nur Behörden das Recht haben, Leistungen nach diesem Gesetz in Anspruch zu nehmen. Wenn Organisationen oder Verbände Leistungen in Anspruch nehmen wollen, so haben sie dementsprechende Anträge an die zuständigen Behörden zu stellen. Es ist dies schon aus dem Grunde notwendig, um Doppelbeordnungen zu vermeiden. Die hierzu notwendige Übersicht ist nur bei den Behörden, nicht bei den einzelnen Bedarfsstellen vorhanden.

– 2.

Die Inanspruchnahme nach diesem, in das Wirtschaftsleben stark eingreifenden Gesetz muß auf den unbedingt notwendigen Bedarf beschränkt bleiben. Deswegen ist eine behördliche Kontrolle über Umfang und Inhalt der Leistung bzw. der Gegenleistung notwendig.

– 3.

Ausdrücklich festzulegen, daß die Bestimmung der Behörden im Einvernehmen mit den beteiligten Reichsministern vorgenommen wird², erscheint im Hinblick auf die Bestimmung in § 12 überflüssig.

¹ Die Erstfassung des GesEntw. vom Jan. 1937 war den Abteilungen des RKRm durch das RIM am 16. 2. zur Stellungnahme zugeleitet worden; RW 19/482. Da auch ihm keine Begründung beigegeben war, hatte der W Stb in seiner Äußerung dazu vom 13. 3. 1937 (ebd.) zur allgem. Zweckbestimmung „angenommen, daß das Notdienstgesetz nur für den Frieden gelten soll, da für den Mob-Fall die Veröffentlichung des Gesetzes über den deutschen Volksdienst vorgesehen ist“. Zum VolksdienstG vom 21. 5. 1935 s. ARH II/1, Nrr. 156, 159 P. 1, 164. Den Antrag des RAM vom 24. 5. 1937, dieses Geheim-Gesetz nunmehr zu publizieren, um eine Handhabe zu Dienstverpflichtungen bereits in Spannungszeiten zu erhalten, lehnte der RKRm am 19. 8. 1937 endgültig ab, namentlich wegen des in ihm erwähnten KriegsleistungsG (u. Anm. 6), an dessen Geheimhaltung unbedingt festzuhalten sei; RW 19/482; s. auch ARH II/1, Nr. 164 Anm. 4. Diese Lücke sollte nun also das NotdienstG schließen.

² In seiner Stellungnahme vom 13. 3. 1937 (o. Anm. 1) hatte der W Stb bemängelt: „Bei Bestimmung der Behörden und Organisationen, die Dienstleistungen nach § 1 anfordern können, müssen der Reichskriegsminister und die sonst beteiligten Reichsminister (Reichsarbeitsministerium, Reichswirtschaftsministerium) mitwirken.“ § 3 sei entsprechend zu ergänzen.

– 4.

Die weitere Ausgestaltung des § 4 erscheint erforderlich, um den Behörden ein geeignetes Mittel an die Hand zu geben, der Notdienstleistung, insbesondere soweit sie zum Zwecke der Schulung für Mob.Aufgaben erfolgt, den denkbar größten Erfolg zu sichern.

Zu § 6:

5. Eine weitere Ausgestaltung des § 6 erscheint insbesondere im Hinblick auf die mit dem Arbeitsverhältnis verknüpften Sozialversicherungsverhältnisse notwendig. Die Frage des Lohnanspruchs des Arbeitnehmers ist im Einklang mit der ersten Durchführungsverordnung zum Luftschutzgesetz vom 4. Mai 1937³ (vgl. § 14 b Abs. 2) geregelt worden.

Zu § 7:

6. Für den Fall, daß die nach § 7 Abs. 1 von der Behörde getroffenen Bestimmungen den Lebensunterhalt der Angehörigen des Notdienstpflichtigen nicht sicherstellen, ist nunmehr das Eingreifen der Familien-Unterstützung nach Maßgabe des Gesetzes vom 30. März 1936 – RGBl. I S. 327 – vorgesehen. Es ist damit auch eine gleichmäßige Behandlung der zu Notdiensten und der zu Luftschutzpflichtigen Herangezogenen gesichert. Für letztere soll eine gesetzliche Regelung in diesem Sinne in Kürze getroffen werden⁴.

Wegen der Befreiung der Rekruten- oder Reservistenjahrgänge bei Notständen wird folgendes bemerkt:

Die Einberufung zu Notdiensten setzt die Verteilung der Gesamtbevölkerung für den A-Fall⁵ notwendig voraus. Insoweit werden die zur Heranziehung zu Notdiensten ermächtigten Behörden noch mit eingehenden Weisungen zu versehen sein. Hierbei würde auch sicherzustellen sein, daß Rekruten- oder Reservistenjahrgänge bei Notständen nicht zu Zeiten beansprucht werden, die für die Landesverteidigung nicht tragbar sind.

I. A.
Keitel

[Anlage]

Geheim!

GESETZ ÜBER DIE DIENSTLEISTUNG BEI ÖFFENT- LICHEN NOTSTÄNDEN.(NOTDIENSTGESETZ)

Vom Juni 1937.

Zur Sicherung einer wirksamen Bekämpfung öffentlicher Notstände hat die Reichsregierung das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1

(1) Zur Bekämpfung öffentlicher Notstände und wirtschaftlicher Gefahren und zur Vorbereitung ihre[r] Bekämpfung können auf Grund dieses Gesetzes Dienstleistungen gefordert werden.

(2) Die Dienstleistung kann auch in der Übernahme eines Amtes bestehen. Der zur Wahrnehmung des Amtes Berufene ist zum nichtplanmäßigen Beamten auf Widerruf zu ernennen.

§ 2

³ RGBl. I S. 559.

⁴ Zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgt durch das Gesetz über die Unterstützung der Angehörigen der zu Ausbildungsveranstaltungen und Übungen des Luftschutzes herangezogenen Luftschutzdienstpflichtigen (Luftschutz-Familienunterstützungsg) vom 30. 6. 1937 (RGBl. I S. 720) mit Durchführungsvorschriften vom selben Tag (RGBl. I S. 727). Vgl. die Hinweise in ARH II/2, Nr. 178 Anm. 26.

⁵ „Aufstellungsfall“, d. h. die allgemeine Mobilmachung.

(1) Zu Dienstleistungen können alle deutschen Staatsangehörigen vom vollendeten 15. bis zum vollendeten 65. Lebensjahre verpflichtet werden.

(2) Personen, die auf Grund früherer Betätigung im öffentlichen Dienst ein Ruhegehalt, eine Rente oder ein ähnliches Entgelt aus einer öffentlichen Kasse beziehen, können ohne Rücksicht auf ihr Lebensalter zu Dienstleistungen auf Grund dieses Gesetzes herangezogen werden.

(3) Von Dienstleistungen sind befreit.

– a)

Mütter von Kindern unter 15 Jahren, falls sie mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben,

– b)

Schwangere vom sechsten Monat der Schwangerschaft an bis zwei Monate nach der Niederkunft,

– c)

arbeitsunfähige Personen.

Von Dienstleistungen sind ferner die Angehörigen der Wehrmacht und der Polizei befreit. Die Befreiungsgründe unter b) und c) werden durch das Zeugnis des Gesundheitsamts nachgewiesen.

§ 3

(1) Der Reichsminister des Innern bestimmt die Behörden, die Dienstleistungen nach § 1 fordern können. Er bestimmt ferner die Voraussetzungen für die Anforderung der Dienstleistungen. Er kann diese Befugnisse auf ihm nachgeordnete Behörden übertragen.

(2) Die Heranziehung zur Dienstleistung hat mittels schriftlicher Aufforderung zu erfolgen.

§ 4

(1) Der Reichsminister des Innern kann die Zuweisung von Dienstpflichtigen an Organisationen oder Verbände zu Dienstleistungen auf Grund dieses Gesetzes an Bedingungen knüpfen oder von bestimmten Voraussetzungen abhängig machen. Er kann dieses Recht auf die zur Anforderung von Dienstleistungen berechtigten Behörden übertragen.

(2) Der Reichsminister des Innern wird ferner ermächtigt, Bestimmungen über die rechtliche Stellung und Gliederung der seiner Aufsicht unterstehenden Verbände und Organisationen, denen Dienstpflichtige zu Dienstleistungen zugewiesen werden, zu treffen.

§ 5

Dienstleistungen auf Grund dieses Gesetzes begründen keinen Arbeitsvertrag. Die zuständige Behörde kann eine abweichende Bestimmung treffen. Der Dienstleistungsempfänger ist zu denjenigen Handlungen, Duldungen und Unterlassungen verpflichtet, die erforderlich sind, um die Dienstleistung zu ermöglichen.

§ 6

(1) Ein bestehendes entgeltliches Beschäftigungsverhältnis wird durch eine Heranziehung des Arbeitnehmers zu Dienstleistungen auf Grund dieses Gesetzes nicht aufgehoben. Es gilt vielmehr ungeachtet der nachfolgenden Bestimmungen, soweit von ihm Rechte und Pflichten aus der Reichsversicherung abhängen, in vollem Umfange als fortbestehend. Im übrigen ruhen die Rechte und Pflichten, die sich aus dem Beschäftigungsverhältnis ergeben, soweit sie der Dienstleistung im Wege stehen. Die Heranziehung des Arbeitnehmers zu Dienstleistungen gibt dem Arbeitgeber nicht das Recht, das Beschäftigungsverhältnis zu kündigen. Der Arbeitnehmer hat gegenüber dem Arbeitgeber keinen Anspruch auf Zahlung von Arbeitsentgelt und sonstigen Bezügen, sofern er länger als 2 Tage an der Arbeitsleistung verhindert ist. Von der Heranziehung zu Dienstleistungen ist dem

Arbeitgeber von dem Dienstpflichtigen unter Vorlage der Aufforderung nach § 3 Abs. 2 unverzüglich Kenntnis zu geben.

(2) Der Reichsminister des Innern kann die die Dienstleistung anfordernde Behörde ermächtigen, im Einzelfall von Abs. 1 abweichende Bestimmungen zu treffen.

§ 7

(1) Die Behörde, die den Dienstpflichtigen heranzieht, hat gleichzeitig die erforderlichen Anordnungen zur Sicherung des Lebensbedarfs des Dienstpflichtigen während der Dauer der Dienstleistung zu treffen. Sie kann zu diesem Zweck dem Dienstleistungsempfänger entsprechende Verpflichtungen auferlegen, ggfs. auch die Zahlung einer angemessenen Vergütung durch den Dienstleistungsempfänger anordnen. Die Behörde kann auf Grund besonderer Ermächtigung diese Anordnungen einer anderen Dienststelle überlassen.

(2) Die Angehörigen des zu Dienstleistungen auf Grund dieses Gesetzes herangezogenen Dienstpflichtigen erhalten zur Sicherung des notwendigen Lebensbedarfs Unterstützung nach Maßgabe des Familienunterstützungsgesetzes und der Familienunterstützungsvorschriften vom 30. 3. 1936 (Reichsgesetzbl. I S. 327, 329) in der jeweils geltenden Fassung (Notdienstfamilienunterstützung). Die Vorschriften des §§ 3 und 4 des genannten Gesetzes finden Anwendung.

§ 8

(1) Die Dienstpflichtigen und ihre Hinterbliebenen erhalten bei gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen einer Dienstbeschädigung auf Antrag Versorgung.

(2) Dienstbeschädigung liegt vor, wenn festgestellt oder wahrscheinlich ist, daß ein Körperschaden durch eine Dienstverrichtung, einen während des Dienstes erlittenen Unfall oder durch die dem Notdienst eigentümlichen Verhältnisse verursacht ist.

(3) Die Regelung der Versorgung im einzelnen bleibt der Durchführungsverordnung überlassen.

§ 9

(1) Gegen die Heranziehung zu Dienstleistungen und gegen Maßnahmen nach §§ 6 Abs. 2 und 7 Abs. 1 steht dem Betroffenen und seinem gesetzlichen Vertreter die Beschwerde innerhalb einer Ausschußfrist von 2 Wochen zu. Aufschiebende Wirkung hat die Beschwerde nicht. Die Beschwerdeentscheidung ist endgültig.

(2) Der Reichsminister des Innern bestimmt die Behörden, die über die Beschwerde entscheiden.

§ 10

Die bei Inanspruchnahme oder in Erfüllung der Notdienstpflicht erlangten Kenntnisse von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen dürfen nur zu den in diesem Gesetz vorgesehenen Zwecken benutzt werden. Über andere Tatsachen, an deren Nichtbekanntwerden die Betroffenen ein berechtigtes Interesse haben, ist Verschwiegenheit zu beobachten.

§ 11

Wer den auf Grund dieses Gesetzes ergehenden Anordnungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt oder sonstige ihm auferlegte Verpflichtungen nicht ordnungsmäßig erfüllt, wird, sofern nicht auf Grund anderer Bestimmungen eine höhere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 150,- RM oder Haft, in schweren Fällen mit Gefängnis und Geldstrafe oder einer dieser beiden Strafen bestraft.

§ 12

Der Reichsminister des Innern erläßt im Einvernehmen mit den beteiligten Reichsministern die zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften.

Berlin, den Juni 1937.

Der Führer und Reichskanzler
Der Reichsminister des Innern

b.: Der Wehrwirtschaftsstab an die Abteilung Landesverteidigung. 29. Juli 1937

Geheim

Zu dem mit dem Bezugsschreiben übersandten umgearbeiteten Entwurf des Notdienstgesetzes wird folgendes bemerkt:

1. Aus § 2 ergibt sich, daß Dienstleistungen nur von natürlichen Personen gefordert werden sollen. Es wird angeregt, die Dienstleistungspflicht auch auf juristische Personen usw. zu erstrecken in ähnlicher Weise, wie es in § 1 des Kriegsleistungsgesetzes⁶ geschehen ist.

Beispiel: Dammbruch. Am Orte befindet sich ein Tiefbauunternehmen. Bei der jetzigen Fassung des Gesetzes kann nur der Inhaber oder gesetzliche Vertreter des Unternehmens und jeder Betriebsangehörige einzeln, nicht aber der Betrieb als solcher zur Dienstleistung herangezogen werden, obwohl der geschlossene Einsatz des Betriebes die für die Beseitigung des Notstandes zweckmäßigste Maßnahme wäre.

2. Der Gesetzentwurf sieht nach § 1 nur persönliche Leistungen vor. Es wird angeregt, im Gesetz auch eine Verpflichtung zu Sachleistungen entweder allein oder in Verbindung mit persönlichen Dienstleistungen vorzusehen.

Bei dem oben erwähnten Beispiel würde die jetzige Fassung des Gesetzes keine Möglichkeit bieten, von dem Tiefbauunternehmen oder von sonstigen Stellen oder Personen geeignetes Material, Maschinen und Handwerkszeug zur Bekämpfung des Notstandes heranzuziehen, obwohl es die zweckmäßigste Maßnahme wäre, das Tiefbauunternehmen nicht nur mit seinen Arbeitskräften, sondern auch mit seinen gesamten materiellen Einrichtungen heranzuziehen. Auch muß vom einzelnen Dienstpflichtigen verlangt werden können, daß er nicht nur seine Arbeitskraft, sondern auch ihm gehöriges Material und Handwerkszeug zur Verfügung stellt.

3. Nach § 3, Absatz 2 soll die Heranziehung zur Dienstleistung mittels schriftlicher Aufforderung erfolgen. In den meisten Fällen öffentlicher Notstände wird unverzügliche Aufnahme der Dienstleistung erforderlich sein. In diesen Fällen muß auch eine andere Art der Aufforderung (öffentliche Bekanntmachung, Mitteilung durch Rundfunk, durch Fernsprecher usw.) unter nachträglicher schriftlicher Bestätigung der Aufforderung genügen. Entsprechende Ergänzung des § 3 wird vorgeschlagen.

4. In seinem Schreiben G.O. Nr. 776/37 g Ia F-2 vom 13. März 1937⁷ hat der Wehrwirtschaftsstab darauf hingewiesen, daß die Festlegung derjenigen Stellen, denen die Einberufung der Dienstpflichtungen obliegt, und an die eine Anforderung von Dienstleistungen zu richten ist, im Gesetz erfolgen oder mindestens für die Ausführungsverordnung vorgesehen werden müsse. Es wird angenommen, daß diese Festlegung in der nach § 12 des Gesetzentwurfs vorgesehenen Durchführungsverordnung erfolgen wird.

⁶ Vom 21. 5. 1935, geheim; s. ARH II/1, Nrr. 138, 159 P. 2, 160.

⁷ Stellungnahme W Stb zum Erstentwurf; oben Anm. 1.

5. Zu § 3 hat der Wehrwirtschaft[s]stab in dem erwähnten Schreiben vom 13. März 1937 beantragt, daß bei Bestimmung der Behörden und Organisationen, die Dienstleistungen nach § 1 anfordern können, der Reichskriegsminister und die sonst beteiligten Reichsminister mitzuwirken haben⁸, und daß in den Kreis dieser Behörden die Wehrwirtschafts-Inspektionen aufgenommen werden. In der abgeänderten Fassung des § 3 ist dieser Antrag nicht berücksichtigt. Es muß aber gefordert werden, daß die Berücksichtigung dieser Anträge mindestens in der nach § 12 des Entwurfs vorgesehenen Durchführungsverordnung gewährleistet wird.

6. Der Generalbevollmächtigte für die Kriegswirtschaft muß, soweit es noch nicht geschehen sein sollte, vom Reichsministerium des Innern zu dem Gesetzentwurf gehört werden⁹.

I. A.
Rieve

⁸ Oben Anm. 2.

⁹ Der GB war an den Entwurfsarbeiten bislang nicht beteiligt worden und wurde es auch in der Folge nicht; s. Schreiben GB an OKW, 7. 7. 1938: RW 19/482. – Im Jan. 1938 legte der RIM eine revid. Fassung des GesEntw. vor; s. Folgebänd, Dok. vom 15. 2. / 21. 3. 1938.

Zitierhinweis

Nr. 118 Projekt eines Notdienstgesetzes mit Stellungnahme des Reichskriegsministeriums. 10./29. Juli 1937a. Vorlage des Wehrmachtamts an die Abteilungen des Reichskriegsministeriums. 10. Juli 1937b. Der Wehrwirtschaftsstab an die Abteilung Landesverteidigung. 29. Juli 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d118>